

1500396-77.2020.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2244609/2020 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 13926791 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

4574/20/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2244609 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500396-77.2020.8.26.0558

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2244609/2020 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 13926791 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

4574/20/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2244609 - DEL.INV.GER. CATANDUVA,

4574/20/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIO RODRIGUES PINTO

Data da Audiência:

23/08/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 23/08/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1500396-77.2020.8.26.0558, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) FLAVIO RODRIGUES PINTO. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; ausente o acusado Flávio, revel, presente sua defensora nomeada, a Dra. Yone Maria Martins. Iniciados os trabalhos, foi ouvida uma testemunha comum (Juliano César Rodrigues Buzolo, policial militar), por meio audiovisual, em apartado. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a

serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral, com gravação anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. FLAVIO RODRIGUES PINTO e IVAIR APARECIDO BAIÃO, nos autos qualificados, foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 29, do Código Penal, pelo seguinte fato delituoso: "No dia 02 de outubro de 2020, às 22h58, no cruzamento entre a Avenida Guido Girol com a Rua Iguape, Bairro Bom Pastor, Vila Celso Mouad, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, os denunciados, previamente ajustados e com unidade de designios, traziam consigo e guardavam, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 25 (vinte e cinco) "eppendorf's", contendo cocaína, com peso líquido de 4,69 gramas e 34 (trinta e quatro) "eppendorf's", contendo cocaína na forma de "crack", com peso líquido de 3,37 gramas; drogas estas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão às fls. 13 e laudo de constatação às fls. 15/17. Apurou-se que, os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram dois indivíduos com atitude suspeita, sendo que um, identificado posteriormente como FLAVIO, estava agachado mexendo em um monte de entulho, e o outro indivíduo, identificado como IVAIR, estava em pé ao lado de FLAVIO vigiando o local. Ambos ao perceberem a aproximação da viatura tentaram se dispersar, entretanto, os policiais militares abordaram os indivíduos, sendo localizado 4 (quatro) eppendorf's em posse de FLAVIO e nada de ilícito foi encontrado na posse de IVAIR. Ainda, em vistoria no monte de entulho que FLAVIO estava mexendo foi encontrado 34 (trinca e quatro) pinos de crack e 21 (vinte e um) eppendorf's de cocaína idêntica aos que estavam em sua posse. Os denunciados negaram a prática delitiva tanto para os policiais quanto na Delegacia de Polícia. Ante o exposto, denuncio à Vossa Excelência, FLAVIO RODRIGUES PINTO, com incurso nas sanções do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 29, do Código Penal, e IVAIR APARECIDO BAIÃO, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c/c art. 29, do Código Penal, e requeiro que sejam intimados para apresentar defesa prévia e, depois de recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, citando-se os acusados para a audiência de instrução e julgamento, nos moldes do art. 56 da Lei 11.343/06, oportunidade na qual serão interrogados, serão ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, como também as da defesa, serão apresentadas sustentações orais pelo parquet e pela defesa, até final decisão condenatória, na forma do rito especial previsto na Lei 11.434/06.". Com relação ao acusado Ivair Aparecido Baio, o feito foi sentenciado a págs. 243/245, prosseguindo o processo com relação a Flavio Rodrigues Pinto. O acusado Flavio foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e posto em liberdade provisória na mesma ocasião (págs. 105/109). O acusado foi citado e notificado e apresentou a defesa prévia de págs. 317/320. A denúncia de págs. 161/162 foi recebida em 18/12/2020 (págs. 195/196). Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas comuns. O acusado foi declarado revel (págs. 343/344). O Ministério Público é pela condenação do acusado, e a nobre Defesa requer a desclassificação para a norma prevista no art. 28, da mesma lei. É O RELATORIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em que pese o respeito que merece a nobre Defesa, a acusação, em relação a Flávio, é procedente. A materialidade está provada por intermédio dos autos de exibição e apreensão de pág. 13 e dos laudos periciais de págs. 15/17 e 181/183, estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de droga. A autoria, também é certa, incontroversa. Na fase policial (pág. 06), o acusado negou a prática delitiva; disse que foi até o local dos fatos apenas para adquirir entorpecentes, pois era usuário; disse que reside no município de Piracicaba, e que estava em Catanduva hospedado no Hotel Presidente, pois estava trabalhando como pintor no prédio do Banco Itaú. Em juízo, tornou-se revel. Não obstante a revelia, a prova é suficiente para condenação. De fato, os policiais militares ouvidos em juízo disseram que, em ponto de venda de drogas, avistaram os dois acusados juntos, ocasião em que Flavio foi encontrado de posse de quatro porções individuais de entorpecentes e dinheiro, quanto que nada foi localizado na posse do outro acusado. Antes da abordagem, Flavio foi visto mexendo no local em que, logo depois da

abordagem, foram localizadas as demais porções de drogas, em embalagens semelhantes às outras quatro encontradas inicialmente em poder dele. Diante das apreensões realizadas e dos relatos dos agentes da lei, a prova demonstra, de forma segura, que o acusado estava de posse das referidas drogas para venda, tendo em vista que, em local de prática de tráfico de drogas, foi encontrado de posse de inúmeras porções de entorpecentes, prontas para venda, e dinheiro (resultante da mercancia ilícita, conclusão possível diante das circunstâncias dos autos). Se o acusado estava de posse de tais drogas e dinheiro, em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, é óbvio que ali praticava a mercancia ilícita. Em casos como dos autos, inverte-se o ônus da prova, devendo o agente apresentar justificativa inequívoca para o encontro das drogas e do dinheiro em seu poder, sob pena de, não o fazendo, responder pelo delito diante do que já foi mencionado nesta sentença. Observo que cabe ao agente, em determinadas circunstâncias, fazer prova de suas alegações ou de sua boa-fé. Cometeu o acusado, portanto, o delito de tráfico ilícito de drogas que lhe foi imputado na denúncia. O fato de o acusado também ser usuário de substância entorpecente, não permite, por si só, eventual desclassificação do delito, pois nada impede que o fornecedor de entorpecentes também faça uso das mesmas substâncias, caso em que a figura do uso é absorvida pela norma contida no artigo de lei por último mencionado. Confira-se: "Traficante viciado. Nada impede que responda como traficante. Nesse caso, aplica-se a norma do art. 12, absorvido o delito do art. 16 desta Lei. Nesse sentido: RT 515:466, 517:368 e 380, 555:380, 585:311 e 595:408; RJTJSP, 101:498 e 114:482; JTACrimSP, 64:38; TJRS, RCrim 1.342, RF , 283:322; TJMT, ACrim 212.180, RF , 282:403; TJRS, ACrim 691069488, RJTJRS , 154:141; TJPR, ACrim 342/88, PJ, 29:241; stf, HC 69.806, 1a. Turma, rel. Min. Celso de Mello, RT 701:401 e RTJ, 151:155. Tanto é que o art. 11 desta Lei reza: 'Ao dependente que, em razão de qualquer infração penal, for imposta pena...' (grifo nosso)" (conforme Damásio E. de Jesus, Lei Antitóxicos Anotada, São Paulo : Saraiva, 4a. ed., 1999, p. 21). Tal jurisprudência, embora se refira à lei antiga, aplica-se, obviamente, à lei atual. Quanto à força probante dos relatos dos agentes da lei colhidos durante a instrução criminal, sabe-se que os depoimentos de policiais, não estando contrariados por outros elementos concretos de prova existentes nos autos, têm a mesma validade dos relatos de toda e qualquer pessoa que se apresente como testemunha. Analisando a questão, a jurisprudência assim já se pronunciou: "Os testemunhos de policiais devem ser recebidos com a mesma credibilidade que se reconhece em qualquer outro cidadão" (JTACrim, 10:138). "Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT, 668:275). As regras de experiência comum permitem a conclusão de que pessoas da comunidade que não integram os quadros policiais dificilmente se prontificam a depor contra traficantes de drogas, pois estes normalmente são pessoas perigosas, criminosas, de personalidade violenta e voltada para a prática de crimes e que causam, portanto, medo e temor às pessoas de bem, as quais, por temerem represálias, não se prontificam a servir como testemunhas aos agentes do Estado. O decreto condenatório, assim, é de rigor. Passo a dosar a pena: Na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa (mínima legal). Os processos mencionados na ficha de antecedentes, sem condenação com trânsito em julgado, não são suficientes para o reconhecimento de maus antecedentes ou reincidência, em virtude do princípio da presunção e inocência. Na segunda fase, não há circunstâncias a serem consideradas. Na terceira e última fase, levando-se em conta que o acusado é primário,

não registra antecedentes, e não havendo comprovação de que ele vinha integrando organizações criminosas e nem se dedicando a atividades criminosas, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), para torná-la definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (valor fixado pelo Governo Federal), em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição

financeira, conforme informações sobre a vida pregressa de pág. 18). O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto (CP, art. 33, §2º, "c"). Entretanto, presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária em favor de entidade pública ou privada de destinação social local, no valor equivalente a um salário mínimo atual (valor fixado pelo Governo Federal), compatíveis para a hipótese presente. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de CONDENAR o acusado FLAVIO RODRIGUES PINTO, nos autos qualificada, como incurso no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, na proporção já mencionada, substituída, no entanto (somente a pena corporal), pelas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária em favor de entidade pública ou privada de destinação social local, no valor equivalente a um salário mínimo atual (valor fixado pelo Governo Federal). Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. A droga já foi destruída (pág. 108). Decreto a perda, em favor da União, do valor apreendido com o acusado Flavio nos autos. Com o trânsito em julgado, providencie-se a transferência do valor apreendido nos autos ao FUNAD. Também com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, bem como oficie-se à d. autoridade policial requisitando a destruição do restante da droga armazenado como contraprova. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, o Dr. Promotor de Justiça e a Dra. Defensora pediram a palavra pela ordem e concordaram com a sentença, renunciando ao direito de recurso. Pelo MM Juiz foi deliberado: homologo a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado com relação à Defesa técnica e ao órgão ministerial. O acusado, revel, deverá ser intimado desta sentença. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.